



Nijmegen

Hzbouwadvies
T.a.v. Henk Zaaijer
Batouwse Singel 11
4033 KP LIENDEN

Postadres

Gemeente Nijmegen
Stadsrealisatie
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Bezoekadres

Mariënborg 30
6511 PS Nijmegen
T 14 024
nijmegen.nl

Contactpersoon

Chantal van Keulen
c.van.keulen@nijmegen.nl
T 06-50014710

Ons kenmerk

Z2026-00000426

Uw kenmerk

NI-328

Bijlagen

19

Datum 20 april 2026

Onderwerp omgevingsvergunning

Beste lezer,

U vroeg op 27 januari 2026 een omgevingsvergunning aan voor het verbouwen van een winkelruimte naar 2 appartementen voor locatie St. Agnetenweg 65, 6545AT Nijmegen. Wij besloten over uw aanvraag. In deze brief en de bijlagen leest u ons besluit en wat u nog moet doen.

U krijgt een omgevingsvergunning

U ontvangt een omgevingsvergunning. U vindt deze in de bijlage.

Lees de informatie goed door voordat u start

Bij de vergunning hoort belangrijke informatie. U moet hier rekening mee houden als u uw plan uitvoert. Lees deze informatie goed door. U vindt dit in de bijlage.

Ingangsdatum omgevingsvergunning

U mag de werkzaamheden uitvoeren vanaf de dag nadat de vergunning is verstuurd. Weet dat deze vergunning pas definitief is, als anderen niet binnen 6 weken bezwaar maken. Voor die tijd starten, kan dus een risico zijn.

Niet eens met het besluit - bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u ons dit laten weten. Dit heet bezwaar maken. Doe dit binnen zes weken nadat deze brief is verstuurd. In de bijlage leest u hoe u bezwaar maakt.

U mag niet starten als anderen het niet eens zijn met het besluit

Ook anderen kunnen door het maken van bezwaar aangeven het niet eens te zijn met het besluit. Daarbij kunnen zij aan de rechter vragen om u te laten wachten met de werkzaamheden. Dit heet een voorlopige voorziening. U moet dan het besluit van de rechter afwachten of u mag starten met het uitvoeren van uw plan of niet. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage over het bezwaar.

Bekendmaken besluit

Wij maken het besluit bekend via de website: www.officielebekendmakingen.nl. Dat doen wij zodat iedereen kan weten dat wij dit besluit namen.

Kosten

Het behandelen van uw verzoek kost geld (leges). Het bedrag dat u betaalt, is € 2.122,05. U krijgt binnenkort de rekening. Daarin staat ook hoe we tot dit bedrag komen. Als u het niet eens bent met het bedrag, dan kunt u op de rekening lezen hoe u daartegen bezwaar maakt.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens die bovenaan deze brief staan. Wilt u het kenmerk noemen? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

M. Timmermans

Teammanager Omgevingsloket

Bijlagen bij deze brief:

- 1) Het besluit en de stukken die erbij horen
- 2) Bijlage 1: Belangrijke informatie bij het besluit
- 3) Bijlage 2: Niet eens met het besluit (bezwaar maken)

Omgevingsvergunning

Aanvrager: Hzbouwadvies
Onderwerp: bestaande winkel verbouwen naar 2 appartementen
Locatie-adres: St. Agnetenweg 65, 6545AT Nijmegen
Locatie-kadaster: NBH00 Sectie K Perceelnummer 2528
Omgevingsloket-nummer: DSO 2026012701630
Kenmerk: Z2026-00000426

Besluit

U krijgt een omgevingsvergunning voor de activiteiten:

- technische bouwactiviteit
- het bouwen van een bouwwerk (omgevingsplan)

Goedgekeurde stukken

De goedgekeurde stukken maken onderdeel uit van dit besluit. Deze stukken sturen we mee als bijlage(n):

- 01 - Verzoekformulier-001 - 26-2-2026
- 02 - Blad V1 Tekeningen omgevingsvergunning.PDF - 15-4-2026
- 03 - Blad V2 detaillering - 26-2-2026
- 04 - Blad V3 detaillering - 26-2-2026
- 05 - BladV4 Tekening berging - 27-1-2026
- 11 - PR22702 - st. Agnetenweg 65-65a te Nijmegen - BBL appartement 65-1 - 26-2-2026
- 12 - PR22702 - st. Agnetenweg 65-65a te Nijmegen - BBL appartement 65-2 - 26-2-2026
- 13 - 26040.01 Constructieberekening - 9-3-2026
- 14 - Blad V4 Situatie en parkeervakken - 26-2-2026
- 15 - parkeerbalansberekening - 26-2-2026
- 16 - 260302 EQS Nijmegen Sint Agnetenweg 65-65a BE-1811 - 2-3-2026
- 17 - Bijlage 1 Verspreidingsgegevens - 2-3-2026
- 18 - Bijlage 2 Beleidskader - 2-3-2026
- 19 - Bijlage 3 Beschermden soorten par. 3.2 - 2-3-2026
- 20 - Bijlage 4 Beschermden soorten par. 3.3 - 2-3-2026
- 22 - checklist-natuurinclusief-bouwen_rlhDdeh - 9-3-2026
- 23 - tekening natuurinclusief bouwen - 11-3-2026

Ingangsdatum vergunning

De vergunning is de dag na verzenddatum meteen geldig. U mag de werkzaamheden daarom direct uitvoeren.

Voorschriften

U moet zich bij het uitvoeren van de activiteiten houden aan deze voorschriften:

Start- en gereedmelding

U meldt de start van de werkzaamheden uiterlijk twee dagen vóórdat u begint. Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld dit dan uiterlijk op de eerste werkdag nadat het werk klaar is. U doet dit via <https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen> onder de

activiteit 'Bouwactiviteit (technisch) - Informatie (Rijk)' of via het formulier op onze website <https://formulier.nijmegen.nl/start-bouw-sloop-melden/>.

Beoordeling

Hieronder leggen wij uit waarom u een omgevingsvergunning krijgt, welke wetten en regels wij gebruikten en welke voorschriften gelden voor dit besluit.

Technische bouwactiviteit

Uw aanvraag voor een bouwactiviteit toetsten wij aan artikel 5.1 van de Omgevingswet en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

In de Omgevingswet staan regels over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. In het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan technische regels voor gebouwen (bouwwerken). De regels gaan over veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en het milieu.

Uw plan is niet vergunningsvrij, omdat het niet valt onder één van de vergunningsvrije situaties die staan in artikel 2.25 en 2.26 van het Bbl omdat de indeling in brandcompartimentering wijzigt. De uitbouw aan de achterzijde is ook vergunningplichtig vanwege het dakterras. De dakramen zijn wel vergunningvrij. Wij kunnen een vergunning verlenen, omdat uw plan voldoet aan de regels die daarvoor gelden uit het Bbl.

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Uw aanvraag toetsten wij aan artikel 5.1 van de omgevingswet en het omgevingsplan van gemeente Nijmegen. In het omgevingsplan staat bijvoorbeeld wat iemand mag doen met een locatie en wat daar gebouwd mag worden. Meer informatie over het Omgevingsplan vindt u op <https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/>.

Uw plan is niet vergunningsvrij, omdat het niet valt onder één van de vergunningsvrije situaties die staan in het omgevingsplan of het Bbl. De uitbouw is niet vergunningvrij vanwege het dakterras. 1 dakraam (links boven entree fietsenwinkel) is niet vergunningvrij omdat deze op minder dan 0,5 m van de rand van het dakvlak zit (art 2.29 c 2 Bbl). De andere dakramen zijn wel vergunningvrij, de constructie steekt niet buiten het dakvlak en deze zijn meer dan 0,5 m van de dakranden. De zonnepanelen zijn vergunningvrij op basis van art 2.29 d Bbl.

Uit bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt blijkt dat wonen op deze locatie is toegestaan. De uitbouw wordt 3,64 meter diep waar maximaal 3 meter is toegestaan (art 10.2.2 c onder 1). De stedenbouwkundige heeft beoordeeld dat op grond van artikel 32 binnenplans kan worden afgeweken omdat de uitbouw met deze diepte beter aansluit op een bestaande, legale situatie (naastgelegen al bestaande uitbouw) en het vanuit architectonisch en bouwkundig opzicht beter is om daarbij aan te sluiten. Hiermee wordt voorzien in bergruimte voor de woningen en de grond die over zou blijven is anders een smalle donkere ruimte tussen twee gebouwen waar je niks mee kunt. Het is daarmee wenselijk af te wijken van de 3 meter en stedenbouwkundig akkoord. Voor het overige (goot- en bouwhoogte, bebouwingspercentage, dakterrasafschieding, geluid) voldoet het plan ook aan de regels in bestemmingsplan Nijmegen Lindenholt.

Verder voldoet het plan aan facetbestemmingsplan Parkeren omdat uit de berekening aan de hand van de nieuw aangeleverde informatie blijkt dat de parkeervraag in de toekomstige situatie, rekening houdend met de aanwezigheidspercentages uit 'Beleidsregels Parkeren 2025', maximaal 5 bedraagt. Op eigen terrein zijn 6 parkeerplaatsen beschikbaar. De parkeervraag van de ontwikkeling wordt dus volledig op eigen terrein opgevangen. Hiermee wordt voldaan aan de parkeereis. voor naberekening zie '15 - Parkeerbalansberekening Z2026-00000426 - 26-2-2026'.

Daarnaast moet het plan voldoen aan natuurinclusief bouwen. In dit geval gaat het om een bestaand gebouw die voor meer dan 25% wijzigt.

De opgave voor Natuurinclusief bouwen is in dit geval:

2 keer huismus

2 keer gierwaluw

1 keer zomerverblijf dwergvleermuis

Ook moet er 76.5 m² aan soortennorm worden ingericht met groenmaatregelen.

In overleg met de opdrachtgever is er voor de volgende gebouwgebonden maatregelen gekozen.

Nestvoorzieningen:

Huisumus: - 14.9 meter open dakpan aan de oostgevel
 - 12.5 + 4.8 meter verblijfplaats onder overkapping en onder dakpannen
 - 9 meter verblijfplaats onder overkapping op westgevel
 - 12.5 meter onder overkapping op zuidgevel

Gierwaluw: 2 nestkasten op Oostgevel

Dwergvleermuis: Zomerverblijf op Oostgevel

Groenmaatregelen:

Er staat 76.5 m² groen ingetekend. Dat lijkt optisch minder dan 76.5 m² groen. Er wordt echter met klimhortensia en wilde wingerd gewerkt. Dat maakt dat de gevels straks begroeid zijn aan die zijde met voor huismus en insecten voldoende schuilplaatsen. Door de keuze voor deze beperkt grondbedekkende groenvoorziening wordt toch de soortennorm gehaald.

Grondgebonden beplanting bestaat uit lampenpoetsergras, scheefkelk, ooievaarsbek en zover wij begrepen salvia.

Hiermee wordt voldaan aan de eisen voor natuurinclusief bouwen.

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Na het bestuderen van de stukken heeft de adviescommissie omgevingskwaliteit geconcludeerd dat er vanuit welstandsoptiek geen bezwaren bestaan tegen het voorstel. Uit de aangeleverde informatie blijkt dat dat plan in lijn met ons advies van 9 april 2026 is aangepast.

Gelet op het voorgaande, concluderen zij dat dat het bouwplan zowel op zichzelf beschouwd als in relatie tot de omgeving voldoet aan redelijke eisen van welstand. Zij adviseren derhalve positief.

Conclusie

Op basis van de stukken en onze beoordeling kunnen wij meewerken aan uw plan.

Bijlage 1.

Belangrijke informatie die bij de vergunning hoort

Als u gaat (ver)bouwen of een andere (bouw)activiteit(en) uitvoert, moet u zich houden aan regels en gelden er bepaalde voorschriften. Hieronder leest u wat u moet doen en waar u rekening mee moet houden voor, tijdens en na het uitvoeren van de activiteit. Lees dit alstublieft goed en volg alles op. Dit zorgt voor een prettig verloop van uw activiteit.

Bekend maken van het besluit

Wij maken het besluit van de omgevingsvergunning bekend aan inwoners en belanghebbenden. Op de website www.officiëlebekendmakingen.nl plaatsen wij een bericht.

U mag op eigen risico beginnen met de werkzaamheden

De omgevingsvergunning gaat in op de dag nadat de vergunning is verstuurd. U ziet de verzenddatum bovenaan deze brief. Vanaf die dag kunt u of kunnen anderen (belanghebbenden) laten weten dat zij het niet eens zijn met het besluit. Zij kunnen bezwaar maken binnen 6 weken. Als een belanghebbende een dringende reden heeft waarom er niet gewacht kan worden op de uitkomst van het bezwaar, dan kan deze de rechtbank vragen om tijdelijk een besluit te nemen. Dit heet een voorlopige voorziening. Misschien moet u dan stoppen met de werkzaamheden of uw werkzaamheden ongedaan maken. Begint u binnen die 6 weken al met uw activiteiten dan is dat op eigen risico.

Vergunning binnen 1 jaar gebruiken

Maakt u binnen één jaar geen gebruik van de vergunning, dan kan deze worden ingetrokken. Als wij dat doen, ontvangt u hier vooraf een bericht over.

Bewaar de vergunning op de locatie van het project

Op de locatie waar de activiteit plaatsvindt, moet de vergunning en de bijlagen bewaard worden. De toezichthouder kan naar deze stukken vragen.

Plan aanpassen

Wilt u toch nog iets veranderen aan uw plan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het Omgevingsloket via de contactgegevens die bovenaan onze brief staan.

Neem veiligheidsmaatregelen

Werk veilig en zorg dat u tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden maatregelen neemt. Zo voorkomt u gevaar voor personen, overlast op wegen, of schade aan de omgeving.

Volg de aanwijzingen van de toezichthouder op

De toezichthouder controleert of u de activiteiten op de juiste manier uitvoert. Aanwijzingen van een toezichthouder moet u altijd opvolgen.

Sloopmelding bij het verwijderen van asbest en/of meer dan 10m3 sloopafval

Verwacht u bij het slopen dat er meer dan 10m3 sloopafval of asbest vrijkomt? Dan moet u dit melden. Sloopt u (een deel van) een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Dan moet u bij de sloopmelding een asbestinventarisatierapport toevoegen. U leest hier meer over op de website www.iplo.nl/thema/asbest/.

Meld uiterlijk vier weken voordat u met het slopen begint. De melding kunt u doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen>.

Bouw- en sloopafval afvoeren

Bouw- en sloopafval mag niet in de bodem en/of het oppervlaktewater (milieu) terecht komen. Daarom moet u bouw- en sloopafval afvoeren via een erkende inzamelaar van bedrijfsafvalstoffen.

Graven – archeologie

Als u bij het graven zaken tegenkomt die van archeologische waarde kunnen zijn, dan bent u verplicht om deze direct bij de gemeente Nijmegen te melden via bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl. Zaken van archeologische waarde zijn bijvoorbeeld: oude funderingen, voorwerpen of grondsporen die als een verkleuring in de grond zichtbaar zijn. Dit soort toeval vondsten kunnen van grote waarde zijn voor het begrijpen van het verleden en worden daarom als archeologisch erfgoed gezien.

Onderzoek naar explosieven

In een gedeelte van Nijmegen kunnen oude bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Deze noemen we Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Ook al zijn de explosieven oud, ze kunnen nog steeds gevaarlijk zijn. Op de website <https://kaart.nijmegen.nl/kaartviewer/?@Milieu> klikt u (links onderaan) op de knop Ontplofbare Oorlogsresten en ziet u de gebieden waar mogelijk explosieven liggen. Als u in een verdacht gebied moet werken, neem dan altijd eerst contact op via bevoegdgezagooo@nijmegen.nl. U hoort dan wat u moet doen.

Controleer of u nog andere toestemmingen nodig heeft of andere dingen moet doen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft om uw activiteit uit te voeren. Of misschien moet u nog andere meldingen doen, voordat u kan beginnen. Hieronder geven wij alleen toestemmingen weer, waarvan wij weten dat zij vaak naast een vergunning of een melding nodig zijn. Het is géén volledig overzicht. Controleer daarom zelf goed wat op uw situatie van toepassing is, want u bent er zelf verantwoordelijk voor dat u alle toestemmingen heeft.

- **Openbaar gebied gebruiken**

Wilt u tijdens de bouw gebruik maken van openbaar gebied? Bijvoorbeeld door bouw materiaal op de stoep te zetten, of wilt u machines op de weg parkeren? Vul dan het formulier in op de website van gemeente Nijmegen via deze link: <https://www.nijmegen.nl/diensten/bouwen/bouwmaterialen-op-openbaar-terrein>.

- Toestemming bouw- en slooplawaai
U heeft vanwege geluidsoverlast toestemming nodig als u bouwt of sloopt:
 - Tussen 19.00 en 07.00 uur
 - Op zon- of feestdagen
 - Van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur waarbij het volume meer dan 80 dB(A) is
 - Voor vijf of meer dagen achter elkaar waarbij het volume meer dan 60 dB(A) is
 Zie voor meer informatie en het indienen van een aanvraag op onze website <https://www.nijmegen.nl/diensten/vergunningen/geluidsontheffing-bouwen-en-slopen/>.
- Watergang
Voert u werkzaamheden uit in de buurt van een sloot, greppel, kanaal of rivier (een watergang)? Dan moet u dit overleggen met Waterschap Rivierenland en samen kijken welke toestemming u nodig heeft. Zij zijn te bereiken via info@wsrl.nl en 0344-649090. Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Rivierenland: <https://www.waterschaprivierenland.nl/>.
- Beschermde natuur, dieren en planten
Het kan zijn dat u door uw activiteit, bijvoorbeeld bij het kappen van bomen of isoleren van uw huis, de natuur beschadigt. Vaak gaat het om het verstoren of verwijderen van nesten en plekken waar vogels, vleermuizen, eekhoorns, boommarters, en bijvoorbeeld steenmarters verblijven of rondvliegen. Hiervoor gelden de regels uit de Omgevingswet die gaan over de natuur. Alle informatie hierover leest u op <https://www.gelderland.nl/vergunningen/vergunning-beschermde-soorten>. U leest daar ook wat u moet doen als u met beschermde (dier)soorten of bloemen en planten te maken krijgt.
- Bouwen op grond of eigendommen van anderen
Als u wilt bouwen:
 - op grond die niet van u is, of
 - in, aan of op een gebouw wat niet van u is, of
 - op de grens van uw grond en die van iemand anders (erfgrens),
 dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar van de grond of het gebouw.
- Verwijderen of verplaatsen van eigendommen van anderen
Het kan zijn dat u wilt (ver)bouwen op een plek waar paaltjes, beplanting, verkeersborden, kolken, putten, lichtmasten, verdeel- en voedingskasten, water- en/of gasputjes, ondergrondse kabels en/of leidingen in de weg staan. Wilt u deze voorwerpen verplaatsen, dan overlegt u dit met de beheerder en/of eigenaar.
- Scheid het terrein van de werkzaamheden af van de weg
U moet het terrein waarop u de werkzaamheden uitvoert duidelijk afscheiden van de weg en het terrein ernaast.

- Werken rondom bomen & groen

Bij het plaatsen van bouwdepots/ bouwobjecten, materiaal en materieel in de openbare ruimte moet u de regels (richtlijnen) Bomenposter, Werken rond bomen opvolgen. Meer informatie hierover staat op

<https://www.norminstituutbomen.nl/instrumenten/bomenposters/>.

- Huishoudelijk afval scheiden ophalen en wegbrengen

DAR is het bedrijf dat huishoudelijk afval ophaalt in Nijmegen. Ook kunt u zelf afval wegbrengen. Meer informatie over het scheiden, verzamelen, ophalen en wegbrengen van huishoudelijk afval vindt op de website van gemeente Nijmegen:

<https://www.nijmegen.nl/diensten/afval/afval-scheiden-ophalen-en-wegbrengen>.

Bijlage bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Laat het ons weten in een brief. Dit heet bezwaar maken en uw brief heet dan bezwaarschrift. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen.

Schrijf een brief (bezwaarschrift)

In de brief (het bezwaarschrift) moet het volgende staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
- de datum
- ons kenmerk: Z2026-00000426
- een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent
- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Stuur de brief binnen zes weken op

Laat binnen zes weken weten dat u het niet eens bent met het besluit. De periode begint op de dag na het versturen van de brief waar deze bijlage bij hoort. De verzenddatum staat bovenaan de brief. Ontvangen wij het bezwaarschrift niet op tijd dan behandelen wij het bezwaar niet. U krijgt meestal een ontvangstbevestiging binnen een week na het opsturen van uw bezwaarschrift. Daarin staat ook hoe het verder gaat.

Stuur de brief op naar de gemeente of via de website

De brief kunt u naar de gemeente sturen. Het adres is:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG NIJMEGEN

U kunt het bezwaar ook [via de website](#) indienen.

Als u niet kan wachten op de uitkomst

Heeft u een dringende reden waarom u niet kan wachten op de uitkomst van het bezwaar? Vraag dan de rechtbank om tijdelijk een besluit te nemen. Dit heet een voorlopige voorziening. U vraagt een voorlopige voorziening aan door een brief te sturen naar:

Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

U kunt dit ook digitaal aanvragen via de website www.rechtspraak.nl. Zie voor meer informatie: [Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak](#).

Let op: u kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u eerst bezwaar maakte.

Kosten

Bezwaar maken is gratis. Een voorlopige voorziening aanvragen kost geld. Zie hier de bedragen: [Griffierecht bestuursrechter | Rechtspraak](#). Onderaan deze website leest u dat de gemeente de kosten soms aan u moet terugbetalen.

Hulp bij het maken van de brief

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van de brief, maak een afspraak met de sociaal raadslieden via telefoonnummer 14 024.